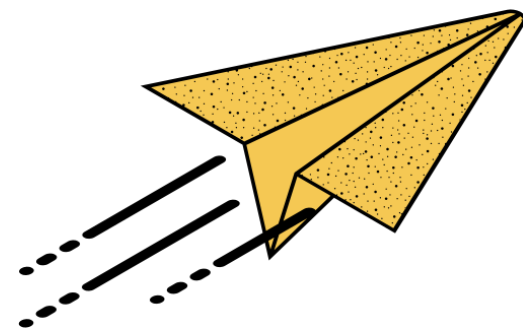




IMPLEMENTASI PANDUAN CEGAH KORUPSI

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DUNIA USAHA YANG
BERINTEGRITAS



PANDUAN

CEGAH

KORUPSI

UNTUK DUNIA USAHA

KONTEN PENCEGAHAN KORUPSI

- 1 Data Tindak Pidana Korupsi
- 2 Mengenal Korupsi dan Pencegahannya
- 3 Panduan Pencegahan Korupsi
- 4 Jaga.Id
- 5 Contact



Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Data KPK Tahun 2004 s.d Juni 2023



948

PENYUAPAN



309

**PENGADAAN
BARANG DAN
JASA**



57

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

56

TPPU

28

PUNGUTAN

25

PERIZINAN

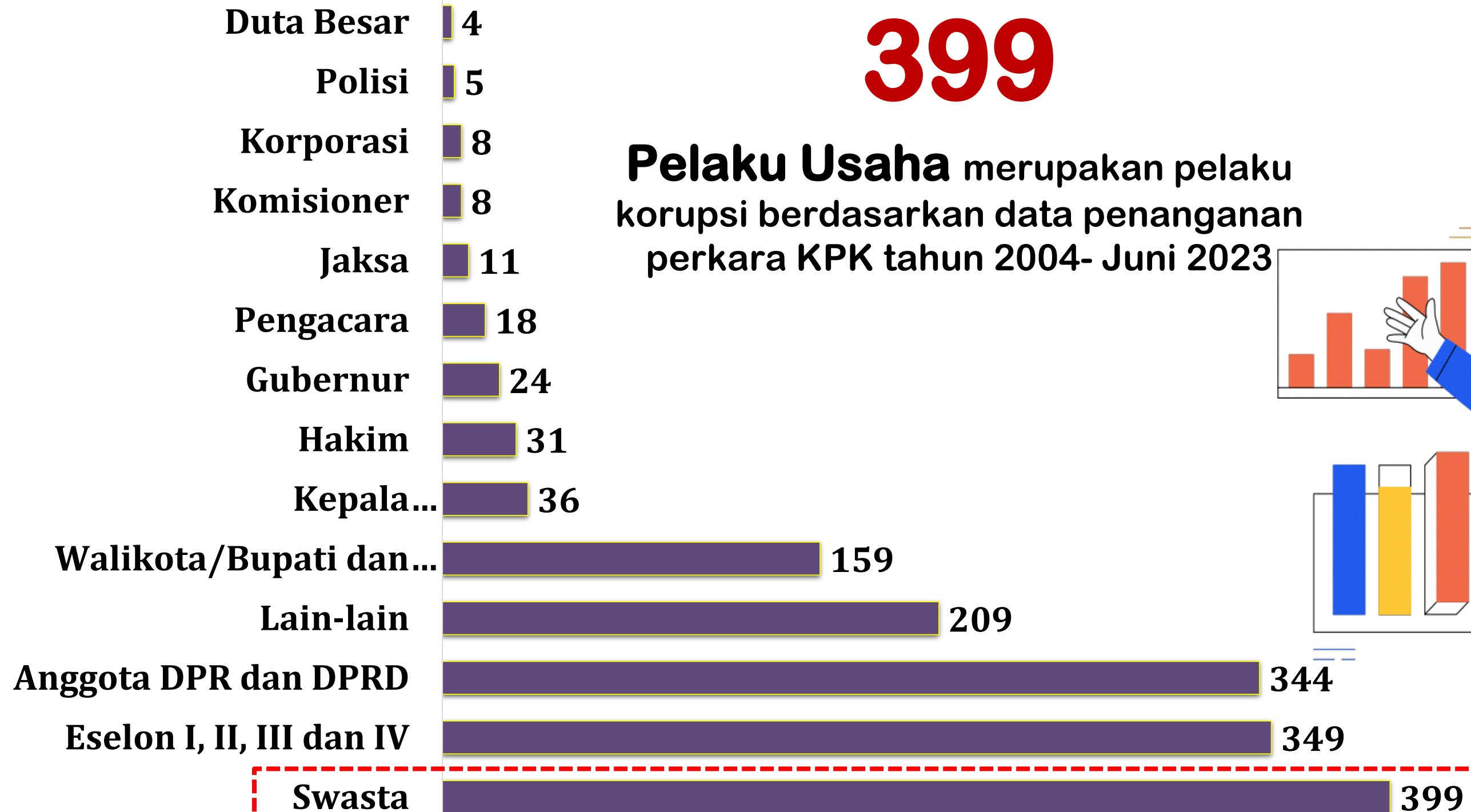
13

MERINTANGI PROSES KPK



PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK

Berdasarkan Data KPK Periode 2004 s.d Juni 2023

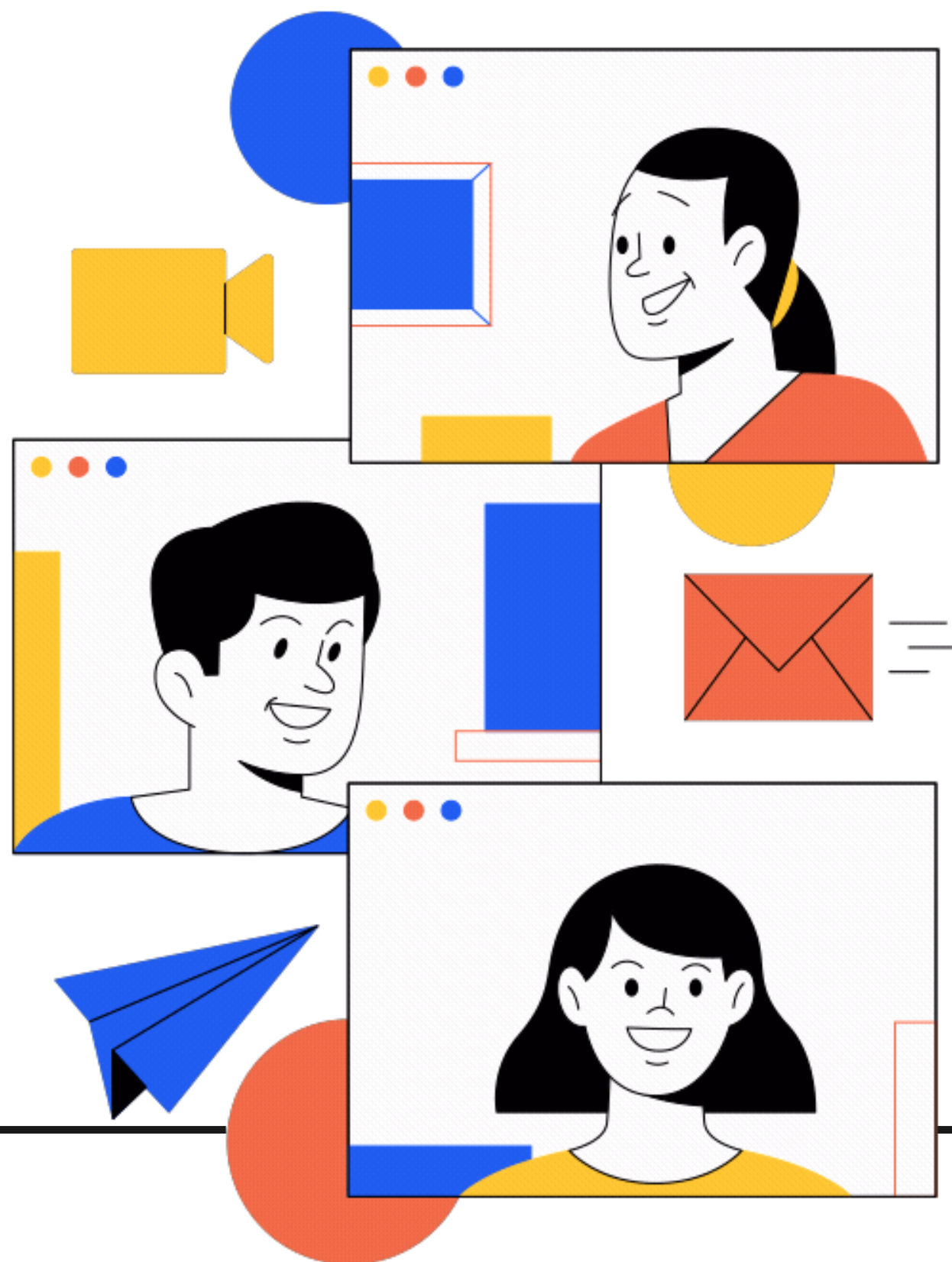


KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**AK
BU**

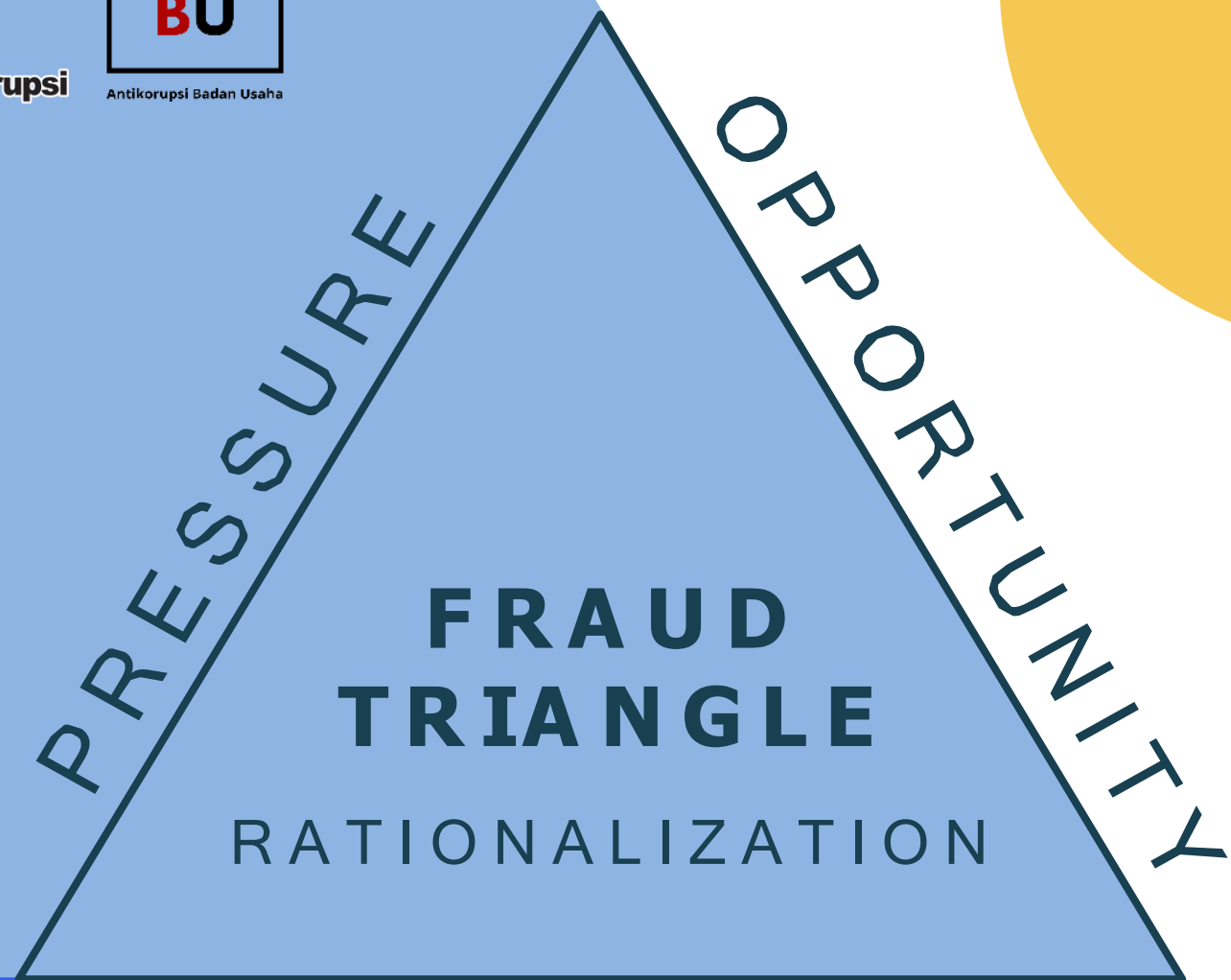
Antikorupsi Badan Usaha



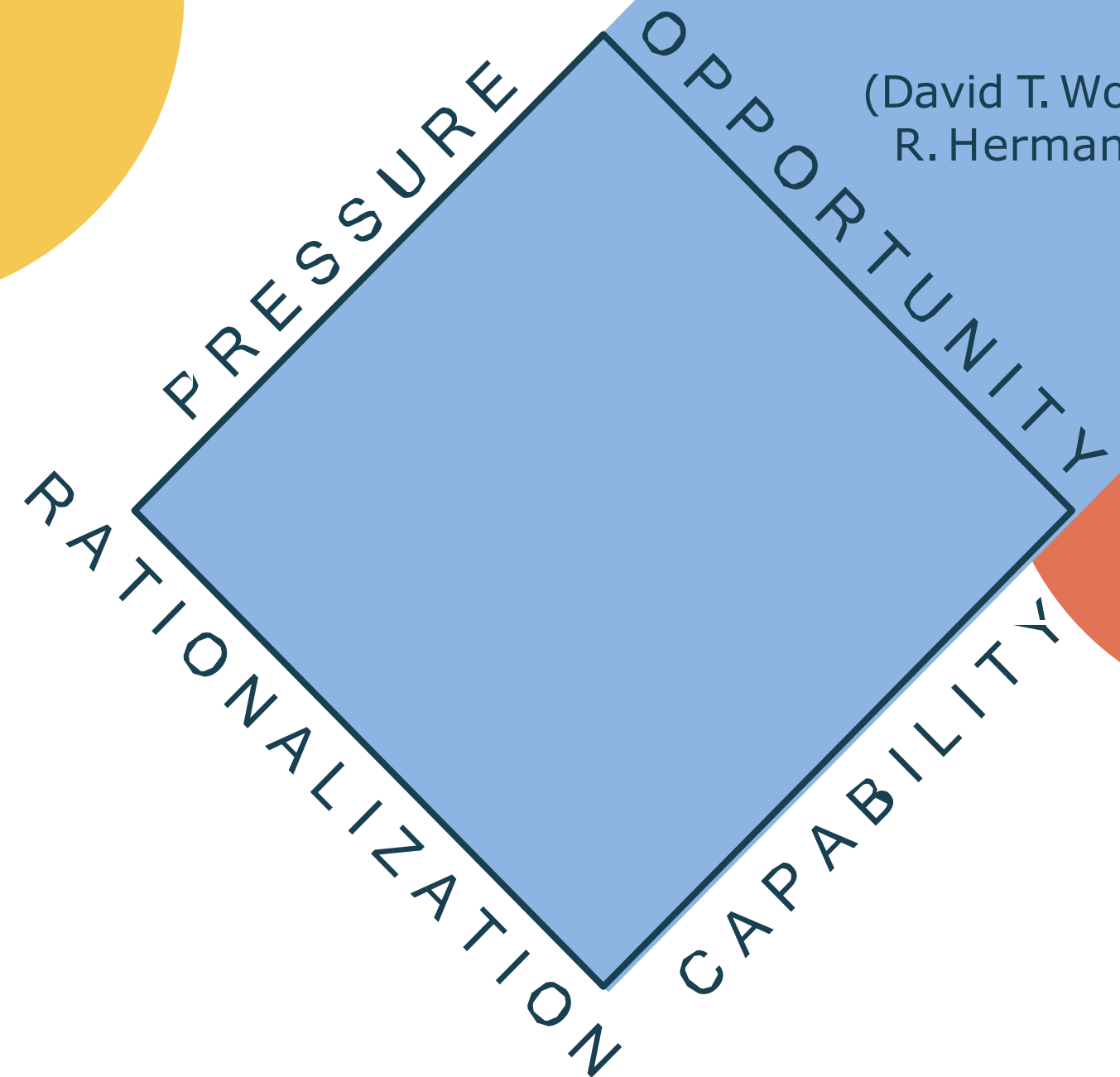
MENGENAL **KORUPSI** DAN PENCEGAHANNYA



(Donald R.
Cressey, 1950)



(David T. Wolfe & Dana
R. Hermanson, 2004)



Pressure

Tekanan dari internal
(personal & perusahaan)
maupun eksternal

Opportunity

Kesempatan
(sistem yang lemah)

Rationalization

Rasionalisasi, pembenaran
atas perbuatan yang
dilakukan

Capability

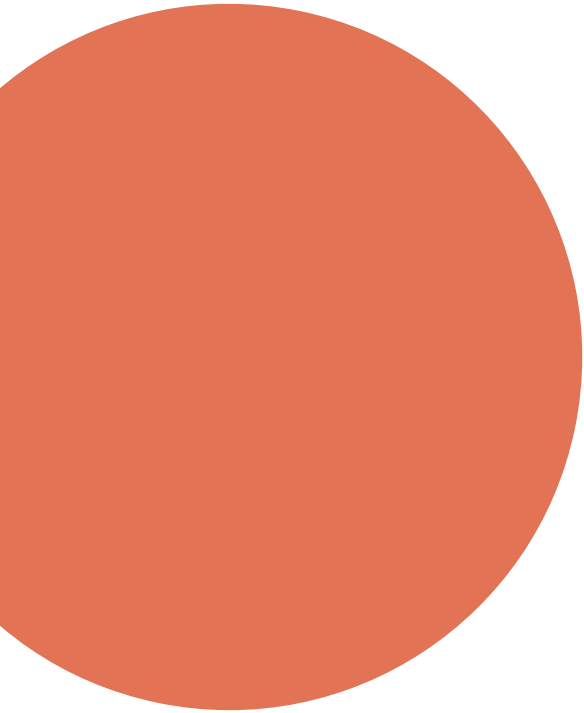
Kemampuan
(jabatan, wewenang,
otoritas, kedudukan,
pengetahuan atas
sistem)

MENGAPA ORANG KORUPSI?

JENIS TIPIKOR (UU NO 31/1999 Jo UU NO 20/2001)

Korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis, dikategorikan ke dalam 7 kelompok besar





Masyarakat
/Pengusaha

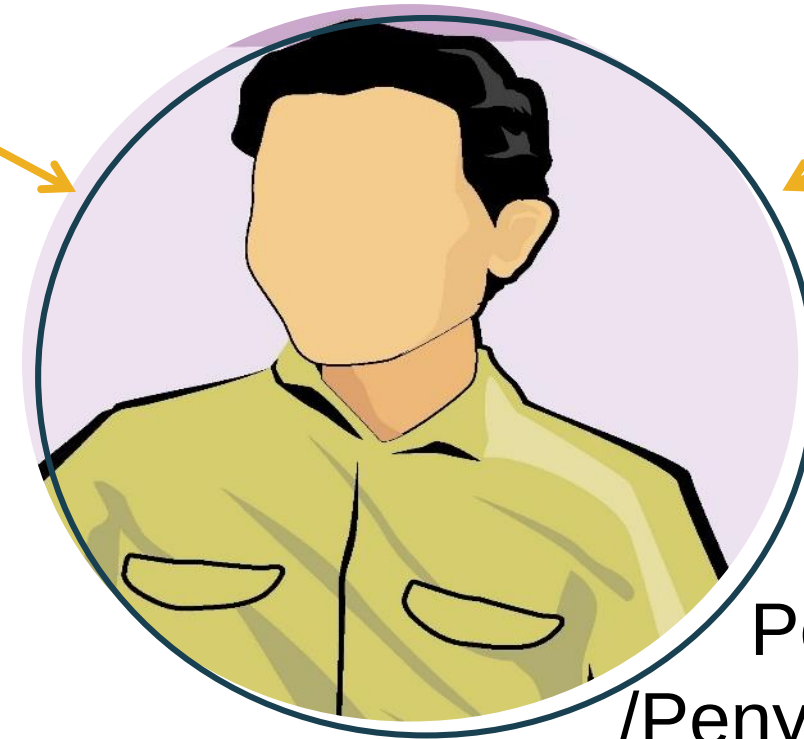


Penyuapan
"Transaksional"

Masyarakat
/Pengusaha



Gratifikasi
"Pasif"



Pegawai Negeri
/Penyelenggara Negara

Pemerasan
"Aktif"



Masyarakat
/Pengusaha



GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
 - Tidak membutuhkan kesepakatan



Contoh:

Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

SUAP

- Ada kesepakatan
 - Biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup



Contoh:

Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek

PEMERASAN

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kuasa



Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut

PENCEGAHAN **KORUPSI**

Supply

Sektor Bisnis



Demand

Eksekutif
Legislatif
Yudikatif



STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan 3 pendekatan, yaitu :
Pendidikan Masyarakat sebagai *core business* KPK di samping pencegahan dan penindakan.



Pendekatan Pendidikan Masyarakat
(*public education approach*)



Membangun dan internalisasi nilai-nilai
integritas/ budaya antikorupsi

TIDAK INGIN KORUPSI



Pendekatan Pencegahan
(*Preventif approach*)



Pembangunan sistem yang dapat
mencegah korupsi

TIDAK BISA KORUPSI

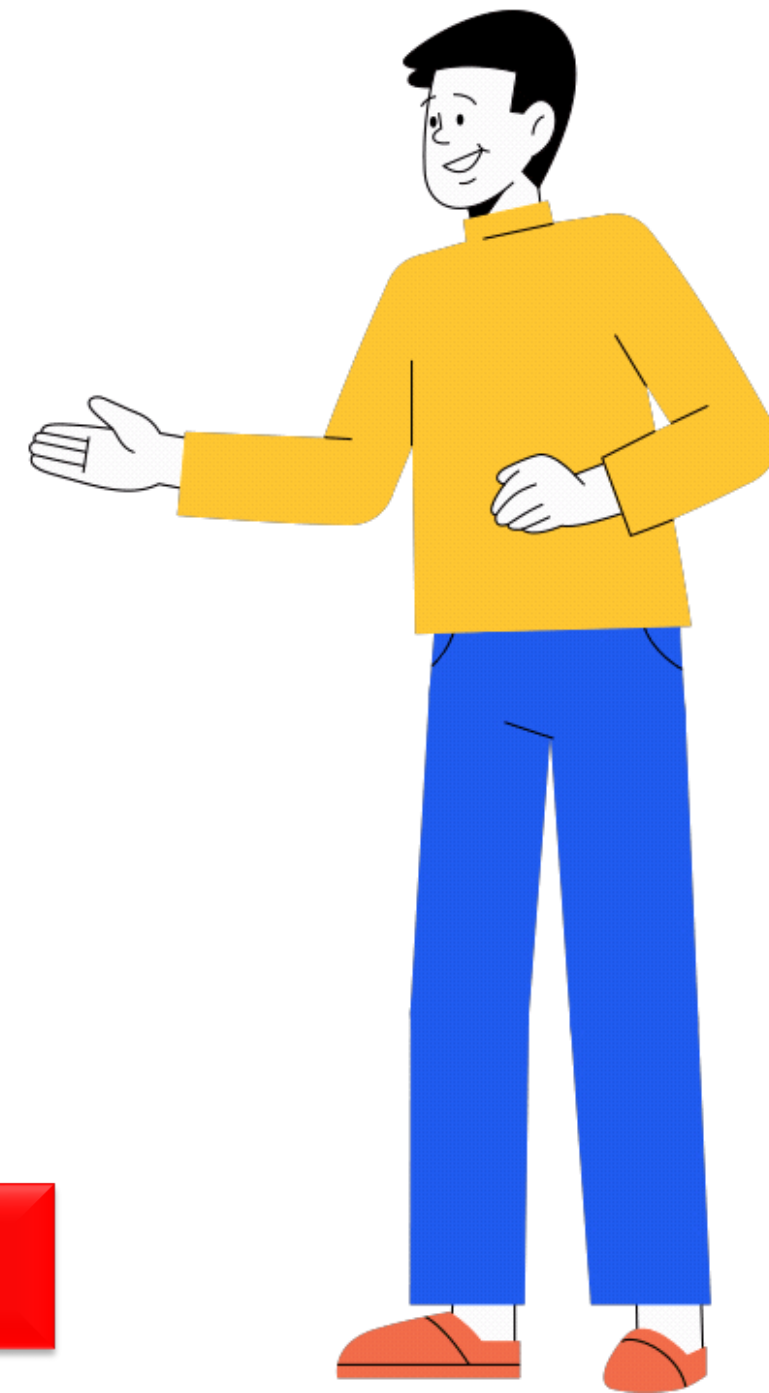


Pendekatan Penindakan
(*Law enforcement approach*)



Penindakan sebagai efek jera

TAKUT KORUPSI

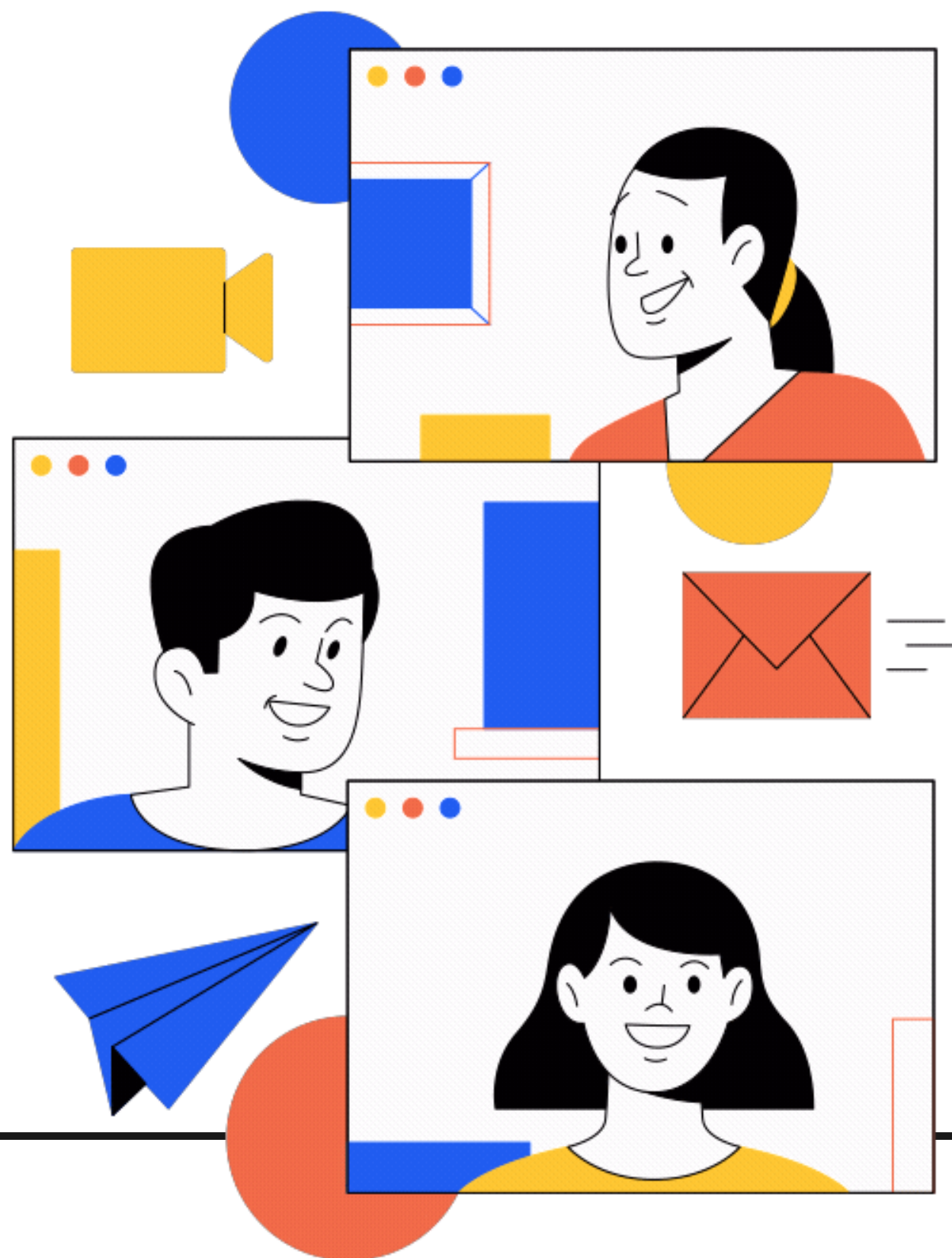


KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**AK
BU**

Antikorupsi Badan Usaha



PANDUAN PENCEGAHAN **KORUPSI** UNTUK BADAN USAHA



KONTEKS PANDUAN CEK KPK:

- Sebagai respon atas aturan **pemidanaan korporasi** (PERMA 13/2016).
- Fokus pada konteks **pencegahan korupsi**.
- Mengacu pada **aturan hukum di Indonesia**.
- Bersifat ***self-assessment***.
- **Praktis**, memiliki *checklist* untuk menilai kecukupan prosedur antikorupsi di organisasi **Non-sertifikasi**.
- **Dapat diadaptasi** sesuai ukuran dan kapasitas korporasi.

Buku Panduan CEK dapat diunduh di:

<https://bit.ly/BukuKPKCEK> atau
https://cms.kpk.go.id/storage/2577/KPK_CEK_Final-062119-single-pages.pdf

LINK SELF-ASSESSMENT:

[HTTPS://JAGA.ID/KUISPROFIT?VNK=AAD20748](https://jaga.id/kuisprofit?vnk=AAD20748)



Mengapa Korporasi perlu mencegah korupsi?

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

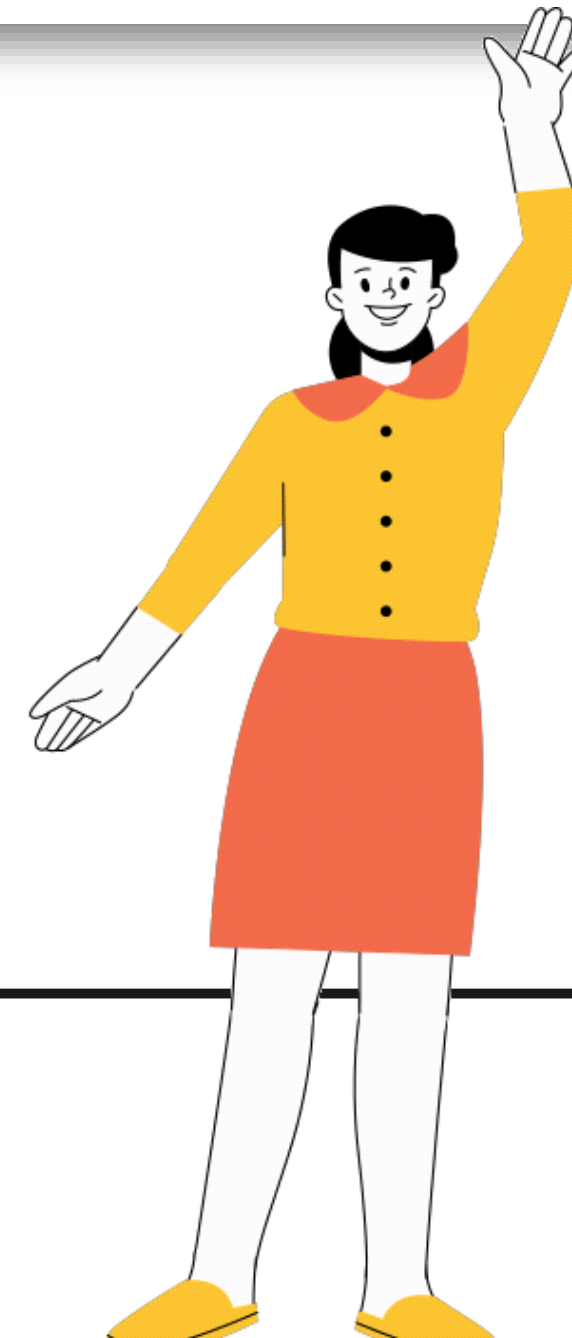
“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan upaya pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

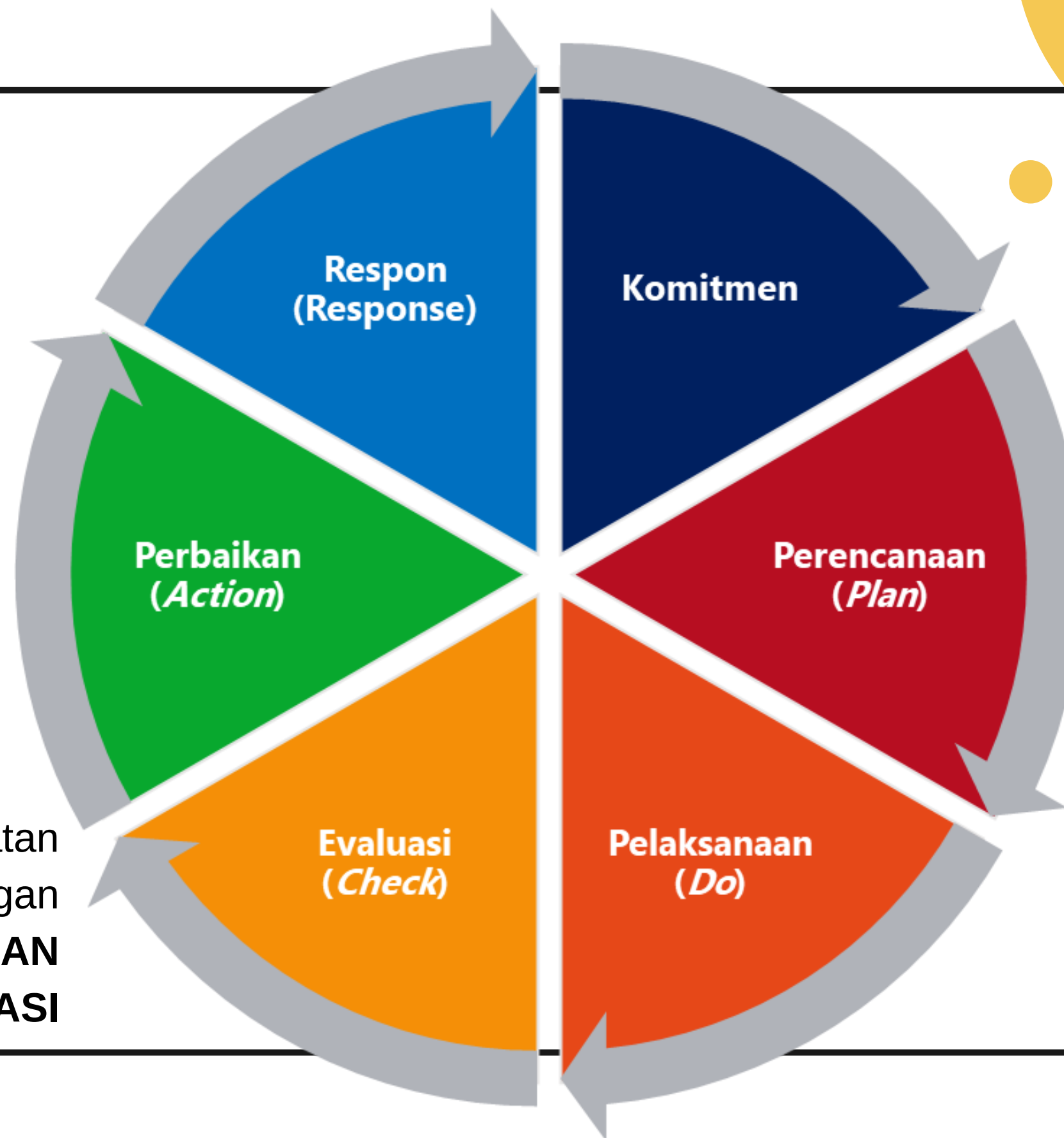
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI



KONSEP SISTEM PENCEGAHAN

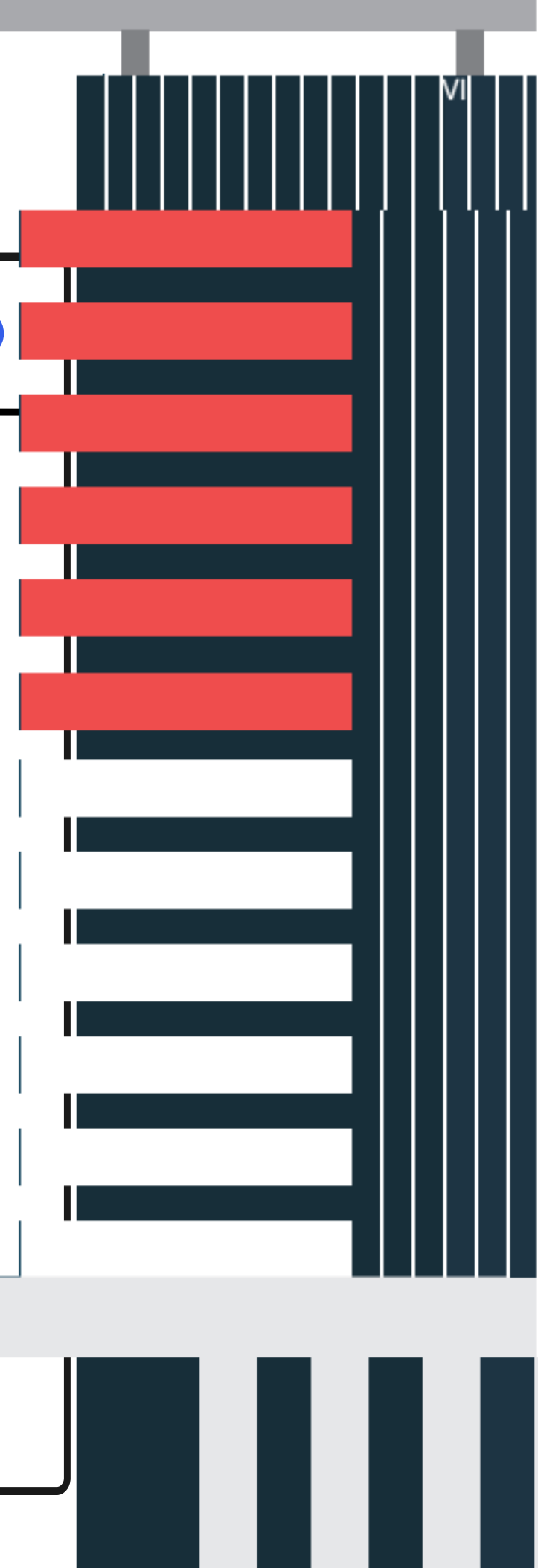
Panduan ini dibuat dengan pendekatan
PDCAR yang dapat berjalan dengan
efektif jika ada **KOMITMEN PIMPINAN
PUNCAK KORPORASI**



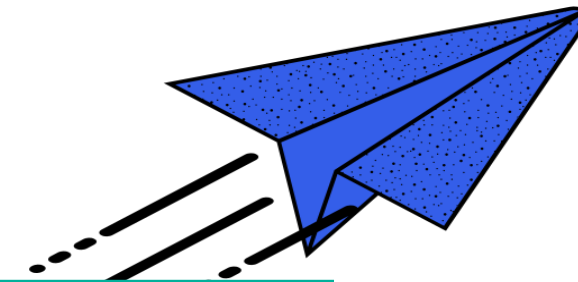
KOMITMEN



- **Deklarasi anti-korupsi** dan penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan dengan upaya pencegahan korupsi.
- **Kebijakan tertulis** dari korporasi dengan pesan mendasar bahwa tidak ada toleransi bagi tindakan/perilaku koruptif yang dilakukan oleh insan korporasi.
- **Kode Etik** yang merupakan aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip atau norma yang ada, sekaligus mencerminkan nilai dan budaya korporasi.
- Pengawasan upaya pencegahan oleh **Fungsi Pelaksana**



FUNGSI PELAKSANA AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS



Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap

Menjadi narasumber (single point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap

Merancang kebijakan integritas organisasi

01

Melakukan penilaian risiko korupsi

03

Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi

05

Memantau sistem integritas organisasi

07

Melaksanakan program integritas organisasi

02

Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi

04

Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi

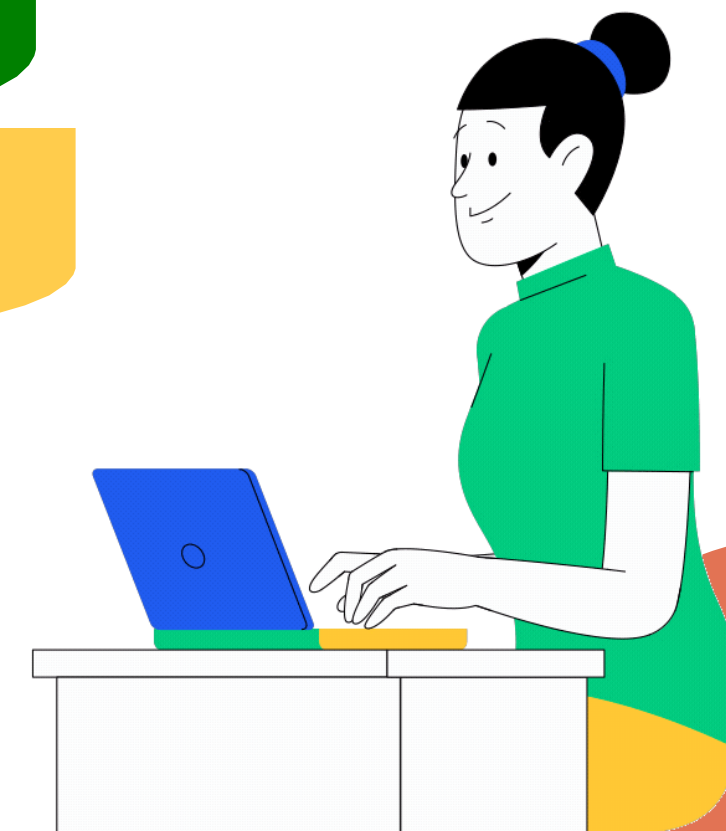
06

Mengevaluasi sistem integritas organisasi

08

FUNGSI DASAR

UNIT
KOMPETENSI



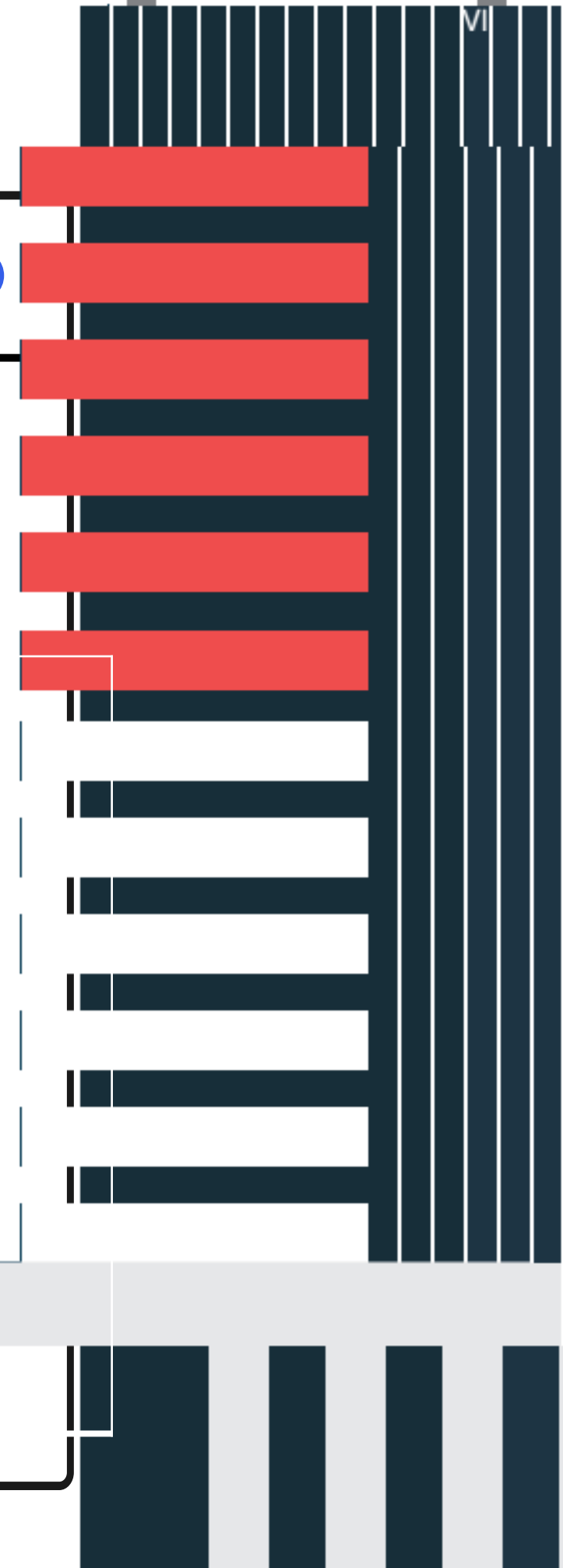
PERENCANAAN

- Memahami **peraturan perundangan** yang mengatur pemidanaan korporasi
- Mengidentifikasi **area risiko korupsi** yang dapat berdampak bagi korporasi
- Dengan mengetahui peta risiko korupsi, korporasi dapat membuat **peraturan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencegah korupsi** sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

PELAKSANAAN

Pelaksanaan bentuk aktivitas pencegahan korupsi :

- | | |
|---|------------------------------------|
| a. Klausul anti korupsi; | e. Penyediaan layanan pengaduan; |
| b. Uji tuntas; | f. Pengaturan konflik kepentingan; |
| c. Pengaturan praktik pemberian/ penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi; | g. Pengendalian transaksi keuangan |
| d. Pengaturan kontribusi dan donasi politik; | h. Komunikasi |
| | i. Pelatihan Berkelanjutan |



EVALUASI

- Pelaksanaan system pencegahan korupsi di korporasi harus dilengkapi dengan **mekanisme pemantauan dan evaluasi** untuk menilai efektivitas dan keberhasilannya dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai korporasi.
- Pelaksanaan evaluasi harus melibatkan **komitmen dan dukungan penuh** dari dewan komisaris dan manajemen puncak.
- Hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan harus **disampaikan** kepada dewan komisaris, manajemen puncak dan bidang kerja terkait agar ditindaklanjuti.
- Korporasi harus memiliki **standar audit internal** yang memastikan berjalannya upaya pencegahan korupsi.

PERBAIKAN

- Mekanisme **pemberian sanksi** bagi tindakan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, kode etik, prosedur, kebijakan, dan aturan lainnya yang berlaku.
- **Penghargaan** terhadap upaya pencegahan korupsi, baik berupa penghargaan finansial maupun nonfinansial dengan jumlah wajar
- Perlunya **perbaikan berkelanjutan** untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi

RESPON

Tindakan yang dapat dilakukan korporasi untuk menghadapi tantangan kehilangan peluang bisnis dalam menjalankan bisnis anti suap:

- Aksi kolektif Anti Korupsi
- Laporkan indikasi tindak pidana korupsi

Ombudsman

Email: pengaduan@ombudsman.go.id
Telepon: 137 dan 082137373737
www.ombudsman.go.id/pengaduan

Saluran pelaporan internal korporasi (whistle blowing system)

Kepolisian RI

E-mail: [lap`or@tipidkorpri.info](mailto:lap`or@tipidkorpri.info)
Telepon: +62 21 2205 7190
<http://laporan.tipidkorpri.info/>

Saluran pengaduan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pemerintahan Pusat dan Daerah
<https://www.bkpm.go.id/wbs>

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
<https://www.lapor.go.id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi

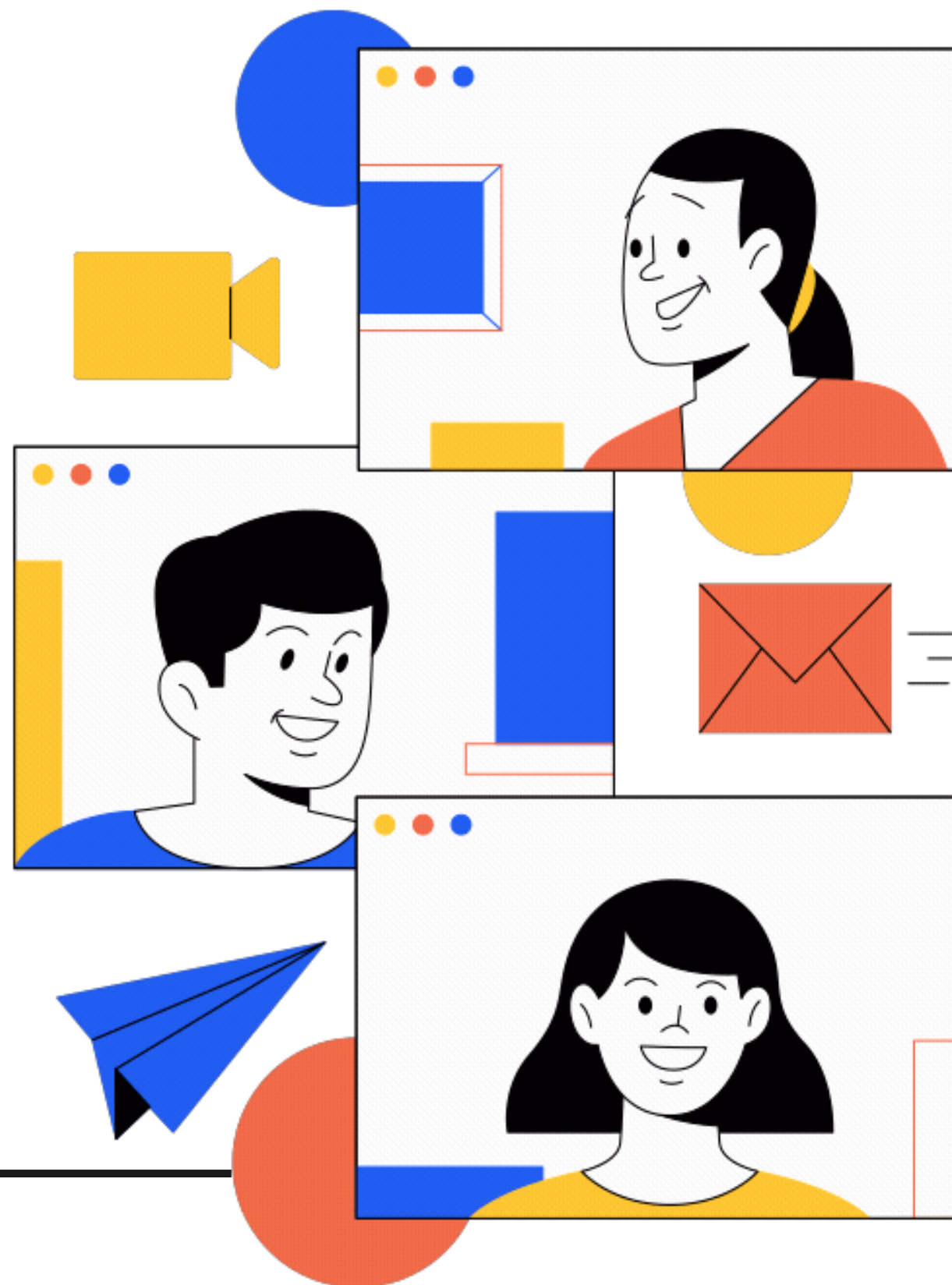
Email: pengaduan@kpk.go.id
SMS: 08558575575 / 0811959575
<https://kws.kpk.go.id/>

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**AK
BU**

Antikorupsi Badan Usaha



jaga

**JARINGAN
PENCEGAHAN
KORUPSI**



KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**AK
BU**

Antikorupsi Badan Usaha

jaga JARINGAN
PENCEGAHAN
KORUPSI



DIGITALISASI PANDUAN CEGAH KORUPSI

www.Jaga.id

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

CEK

PANDUAN
CEGAH
KORUPSI

UNTUK DUNIA USAHA

PROFIT
Profesional Berintegritas

← → ↺ jaga.id/?vnk=4fce0a32

jaga JARINGAN PENCEGAHAN KORUPSI Beranda Jendela Pencegahan Pelayanan Publik Diskusi Berita Jaga Rekomendasi KPK Tentang

Masuk Daftar

JARINGAN PENCEGAHAN KORUPSI

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

AK BU Antikorupsi Badan Usaha

PANDUAN CEGAH KORUPSI

CEK

Seberapa Anti Suap kamu?

Yuk cari tahu fakta korupsi di sektor swasta dan ikuti Kuis PROFIT (Profesional Berintegritas) sekarang!

Pelajari Lebih Lanjut

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

Ha

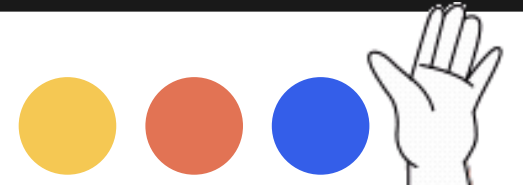
Saat i

sedan

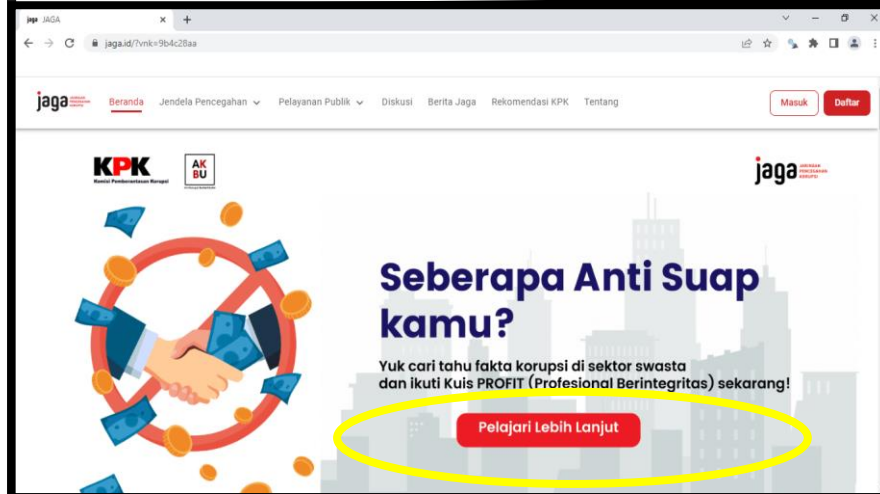
Tapi ja

melal

http://i



STEP 1



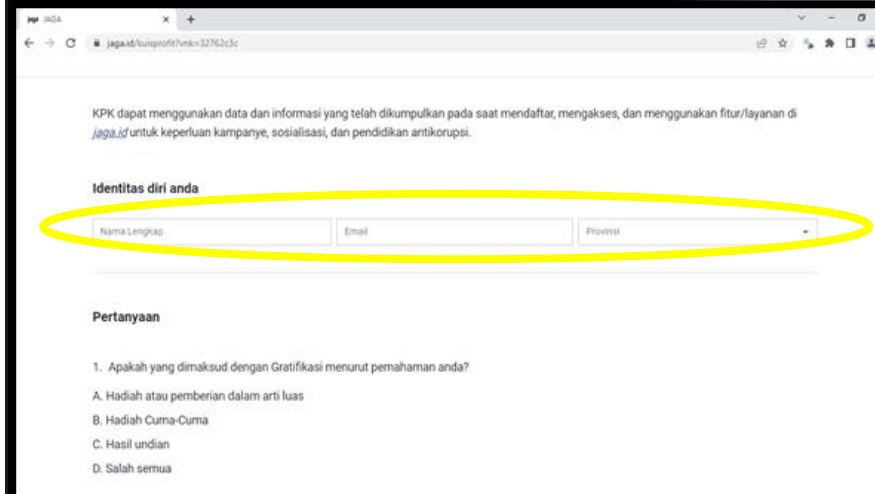
1. Buka web jaga.id
2. Klik pelajari lebih lanjut pada banner “Seberapa Anti Suap Kamu”?

STEP 2



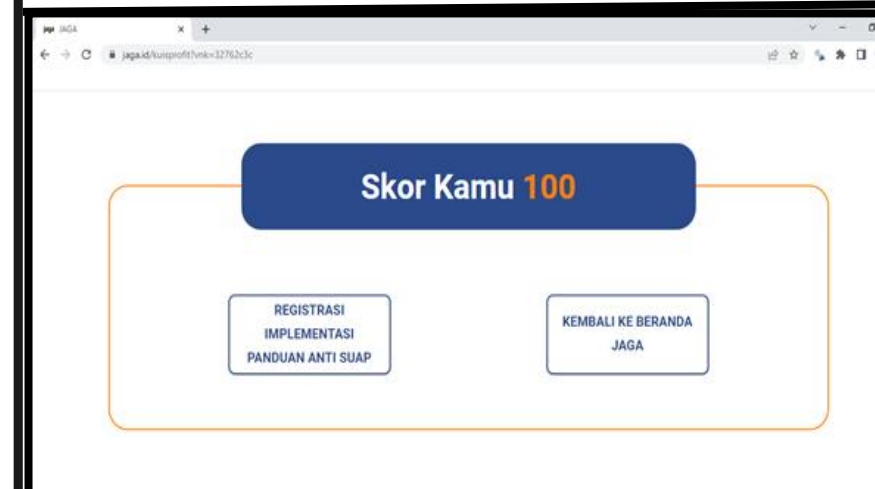
Setelah masuk laman edukasi, pengunjung dapat membaca informasi mengenai PanCek, statistik TPK, dll

STEP 3



Pengunjung juga dapat mengikuti kuis pada laman edukasi, dengan terlebih dahulu mengisi data diri

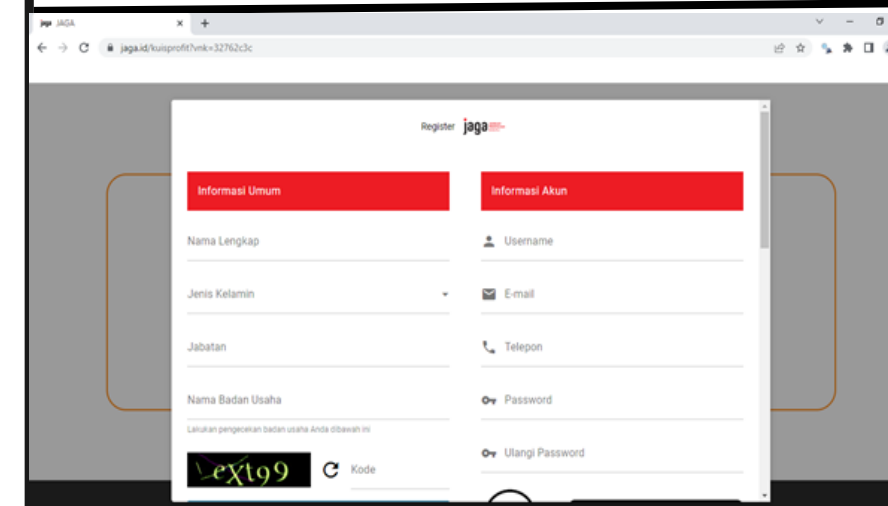
STEP 4



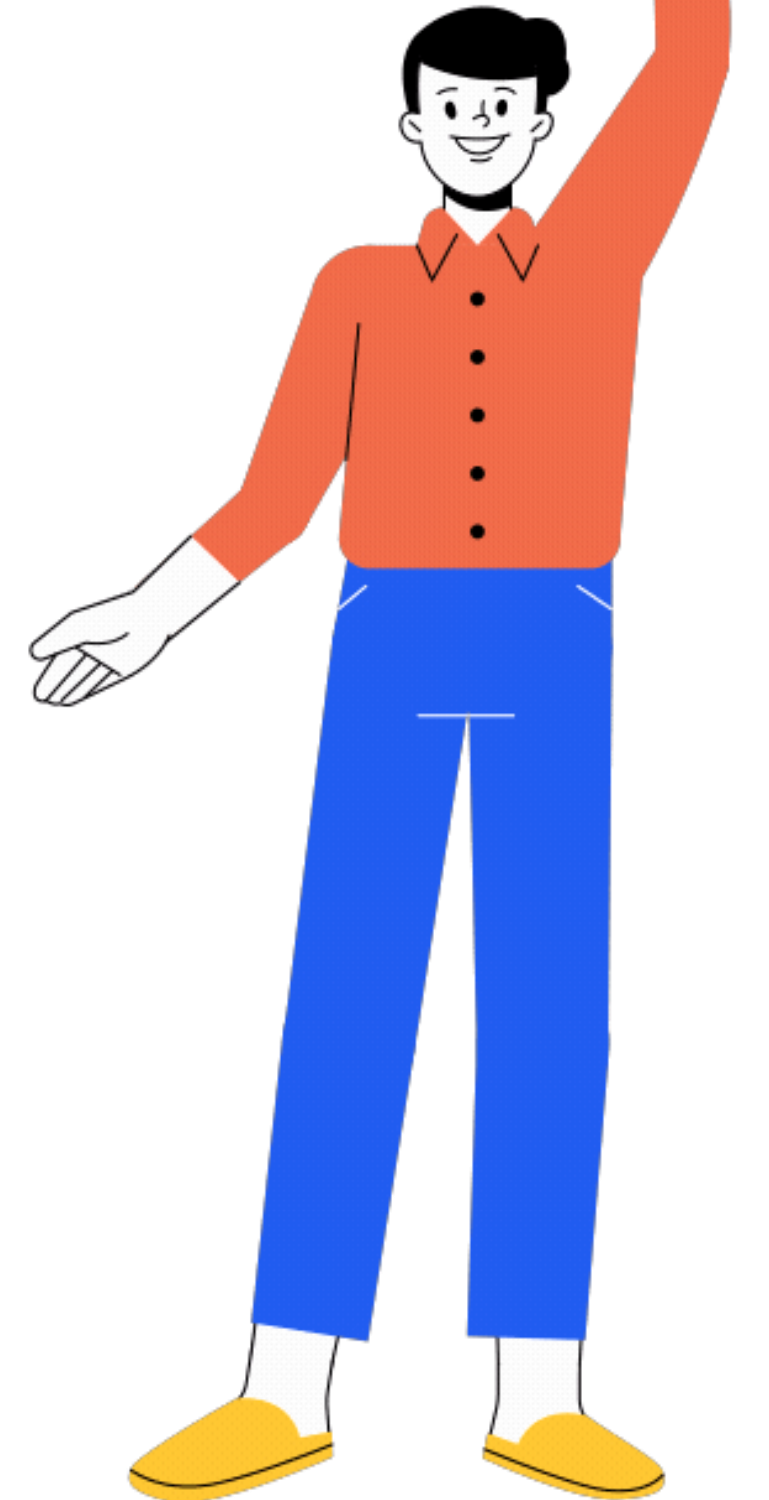
Jika kuis telah selesai dikerjakan, maka akan muncul skor akhir. apabila ingin melanjutkan untuk daftar Panduan, maka pilih “registrasi implementasi Panduan Anti Suap”

LAMAN EDUKASI

STEP 5



Registrasi Panduan Anti Suap, dengan mengisi data perusahaan dan data admin aplikasi





REGISTRASI

STEP 1

Lakukan pengisian data perusahaan dan data admin secara lengkap

STEP 2

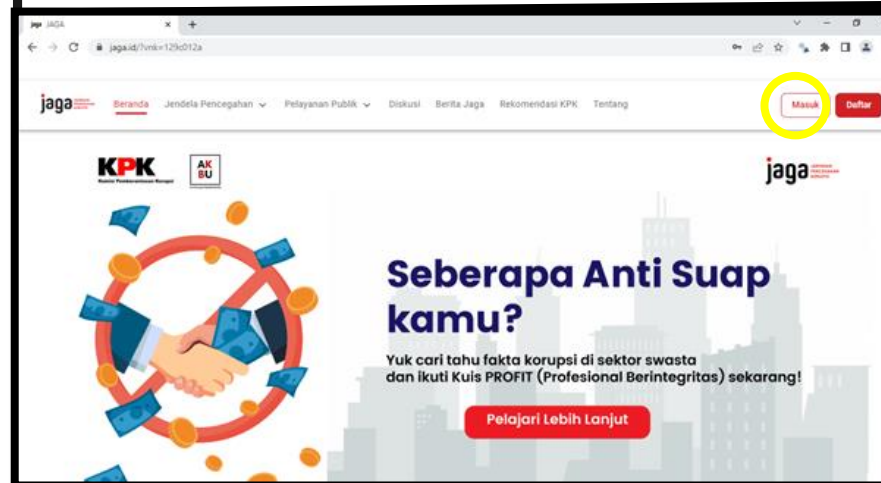
Lakukan pengisian data perusahaan dan data admin secara lengkap

STEP 3

Apabila data telah terisi secara lengkap, centang persetujuan privacy pengguna dan klik register

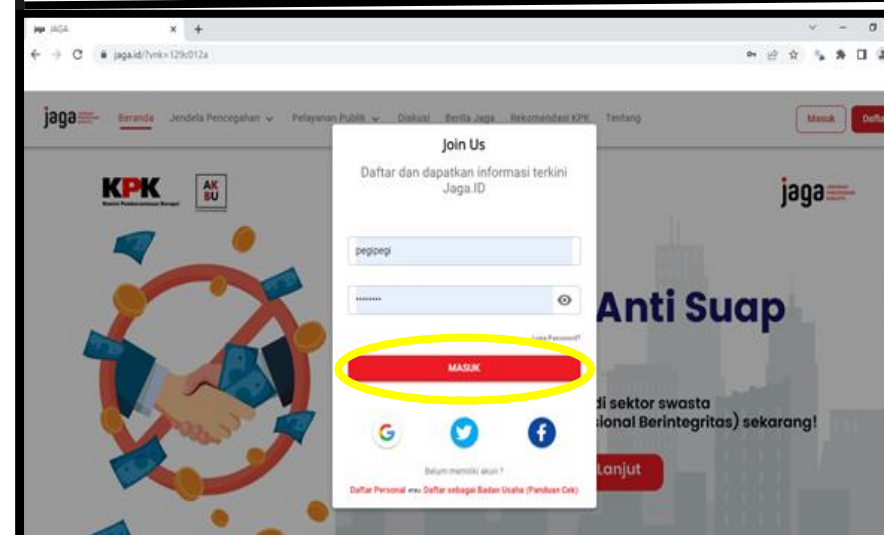


STEP 1



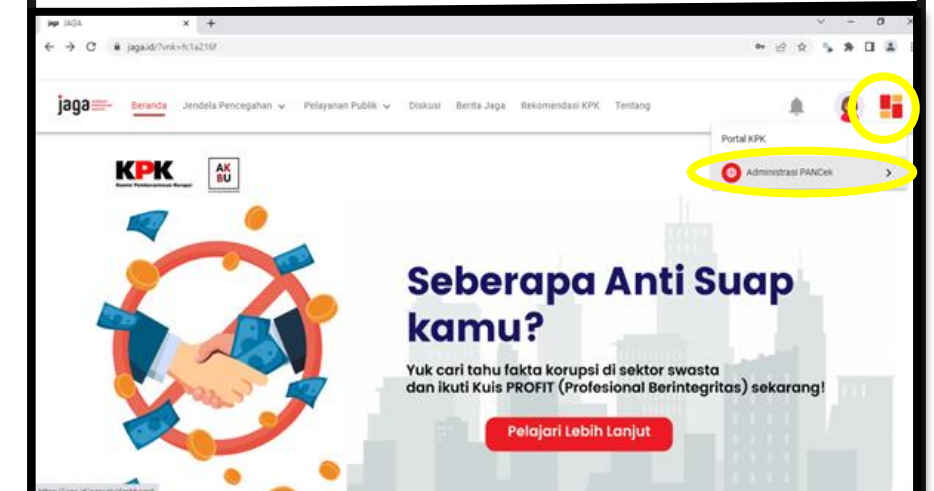
Setelah berhasil registrasi, kembali ke beranda jaga.id lalu klik tombol “masuk” di bagian kanan atas

STEP 2



Masukkan username dan password

STEP 3



Klik simbol pada bagian kanan atas kemudian pilih Administrasi PanCek

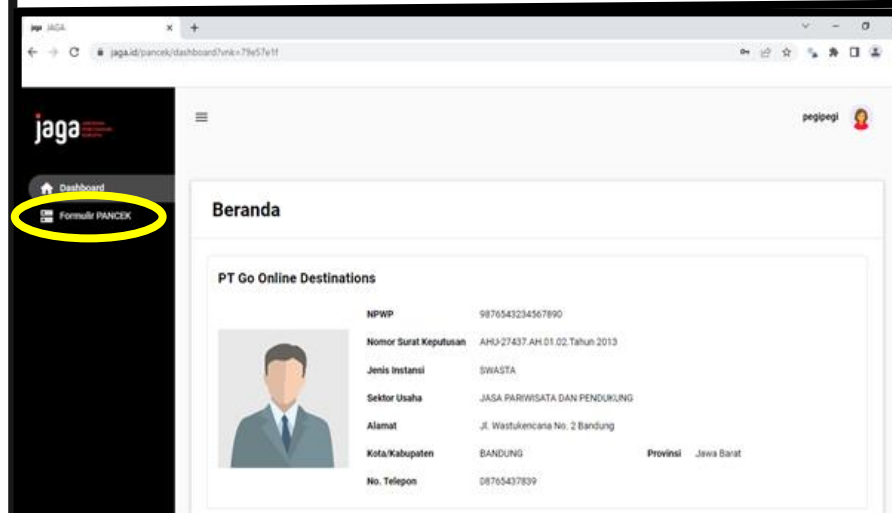
LOG IN





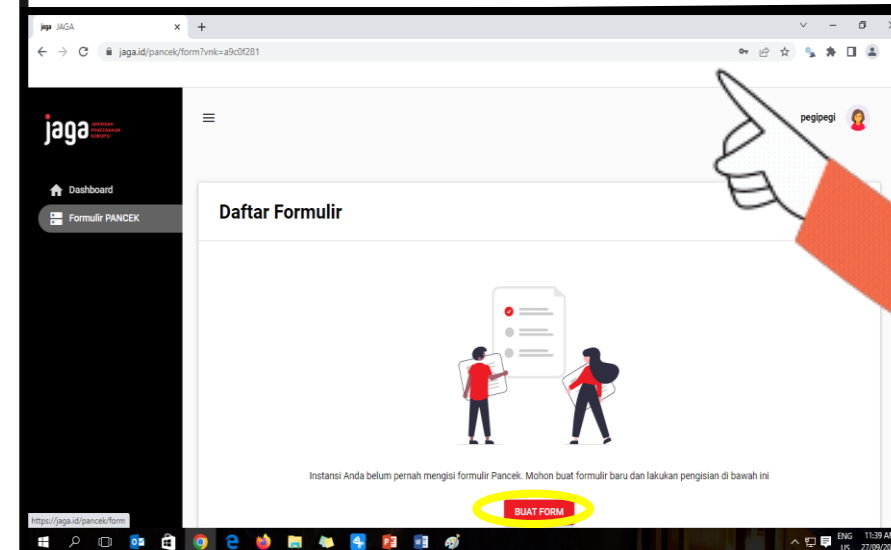
PENGISIAN FORM PANDUAN

STEP 1



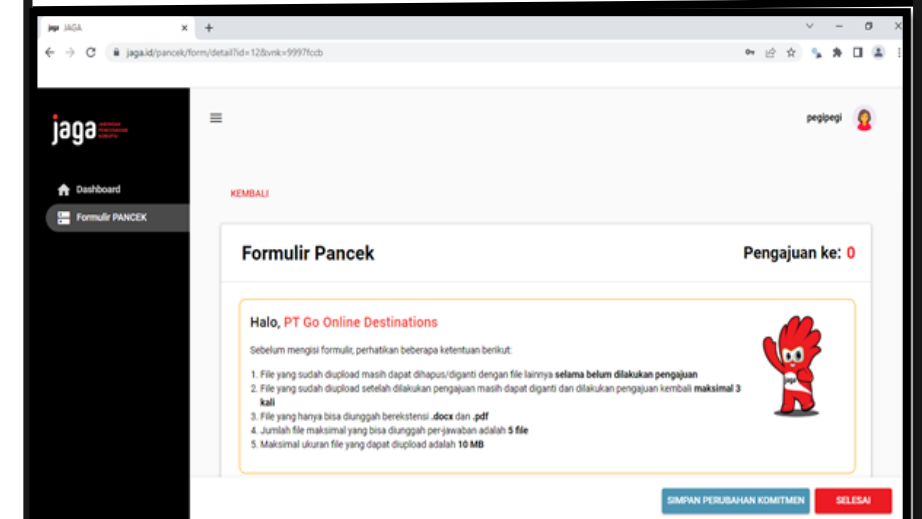
Setelah masuk dashboard PanCek,
pilih menu “Formulir PanCek”

STEP 2



Setelah masuk menu formulir
PanCek, klik “buat form”

STEP 3

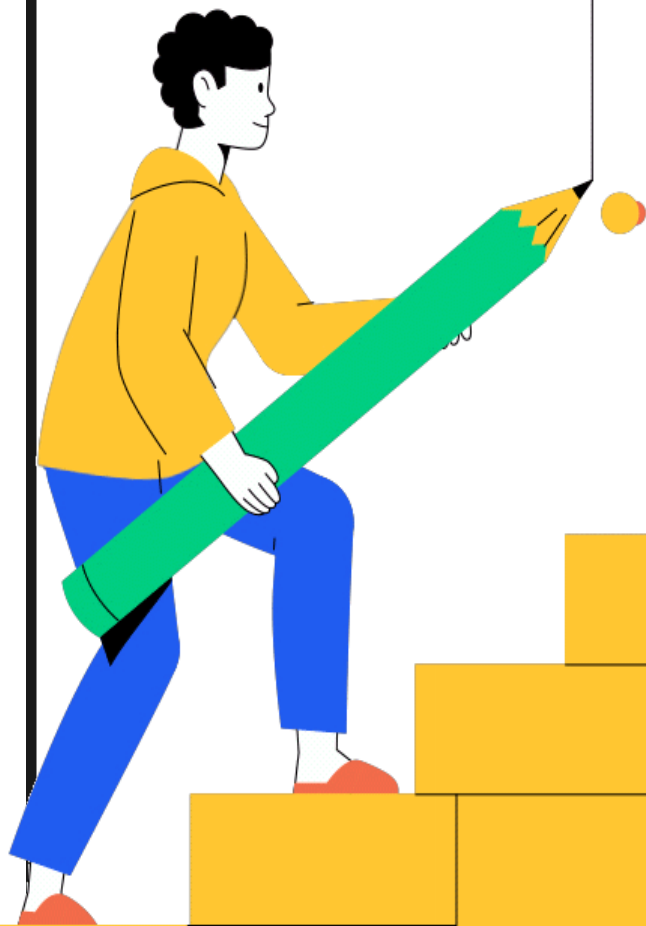


Silahkan membaca syarat
dan ketentuan





PENGISIAN FORM PANDUAN



Download template



Upload Dokumen



Penyimpanan File



Keterangan

STEP 1

Upload dokumen yang relevan/
dapat disesuaikan dengan
template yang tersedia

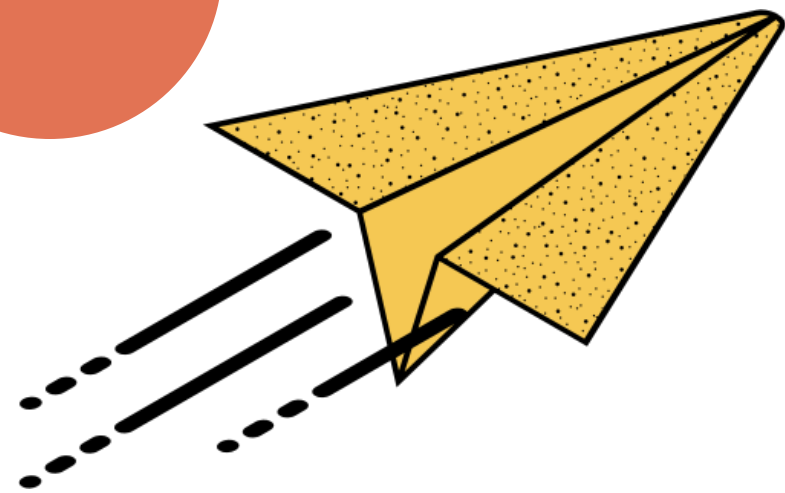
STEP 2

Apabila seluruh dokumen telah terupload, maka dapat dilakukan “simpan perubahan” (dapat diedit) atau “simpan” (tidak dapat di edit)

STEP 3

Apabila telah selesai melakukan penyimpanan, maka dapat dilihat progresnya pada menu dashboard

jaga JARINGAN PENCEGAHAN KORUPSI



THANK YOU!

**Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)**

Jln. Kuningan Persada Kav-4
Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021)2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id

Informasi LHKPN:

Email : elhkpn@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Hubungan Masyarakat:

Email: informasi@kpk.go.id

**Pengaduan Dugaan Tindak
Pidana Korupsi:**

Direktorat Pengaduan Masyarakat
PO BOX 575 Jakarta 10120

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

